

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 선금의 하수급인 배분기한 미준수

관 계 부 서 ○○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○○팀

내 용

○○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○○팀에서는 “○○시 하수처리처리시설 증설사업 건설공사”를 2015년 12월 15일 계약을 체결(공사금액 : 1,955백만원, 계약기간 : 2014. 12. 22. ~ 2016. 3. 21.)하여 추진하고 있다.

「(계약예규) 정부 입찰·계약집행기준」 제36조(선금의 사용) 4항에서는 계약담당공무원은 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 한다고 정하고 있으며, 제38조(선금의 반환청구)에 의하면 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우 반환청구를 하여야 한다고 정하고 있다.

상기 공사현장의 경우 계약상대자가 선금을 수령한 일자 2015. 4. 10.이나, 하수급인[○○건설(주), ○○○○(주)]에게 지급한 일자 2015. 5. 12.로서 선금을 배분하여야 하는 기한보다 17일을 초과한 32일 후에 지급하였으며,

현장감독은 선금지급 후 20일 이내 선금의 적정 지급여부를 확인하여야 함에도 이행하지 않고, 하수급인에게 선금을 지급하라는 독촉문서를 2015. 5. 4.에 시행하는 등 선금 관리에 미흡하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○지역본부 ○○○○처장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 선금 집행관리를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② ○○○○처장은 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

【 관련자 】

처분항목	책임사항	소속	직급	성명	현재소속
주의	주감독	○○○○○지역본부 ○○○○○처 ○○○○○팀	4급	○○○	당시 소속과 동일